

통 보

1. 제 목 : 변호사회 회비 납부에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆실

3. 내 용

가. 업무개요

☆☆실은 소송업무 신속 대응 및 임직원 법률 지원을 강화하기 위하여 변호사인 ☆☆실장이 부서장으로서 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단은 2019년 제8차 이사회(2019.12.26.) 의결로 직제규정 일부개정규정안이 공포됨에 따라 2020년부터 ■■■이사 직속 ☆☆실을 신설하였으며, ☆☆실 요청(☆☆실-64, 2020.01.14.) 및 채용 계획(인재경영-2980, 2020.09.02.)에 따라 ☆☆실장을 채용하였습니다.

채용 공고에 따르면 ☆☆실장은 변호사법에 따른 대한민국 변호사 자격증을 취득한 후 국내 변호사 실무경력 5년 이상인 자를 기본 자격요건으로 하고 있고 업무 기간 중 그 자격을 유지하여야 하며, 인사규정 제45조(직권면직)에 의거 당해 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 상실되거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없을 때 이사장은 인사위원회 의결을 거쳐 직권에 의하여 면직시킬 수 있다고 정하고 있습니다.

그리고, 우리 공단에서 채용 시 면허증(전문 자격증)을 필수조건으로 하는 보훈병원 의사, 간호사, 약사의 협회비 납부 현황을 살펴본 결과 [표 1]과 같이 회사의 지원 없이 전액 자부담하고 있습니다.

[표 1] 주요 직종 협회비 납부 현황

대상자	납부처	납부회비 기준	협회비 납부 의무 근거
의 사	대한의사협회	회원 종별 구분(4종)	의료법 제28조 제3항, 대한의사협회 정관 제6조의 2
간호사	대한간호협회	신회원, 구회원 구분	의료법 제28조 제3항, 대한간호협회 정관 제10조, 11조
약 사	대한약사회	회원 종별 구분(3종)	약사법 제11조 제3항, 대한약사회 정관 제7조

※ 각 보훈병원 교육수련실, 간호실, 약제실에 협회비 납부 현황 확인

한편, 법인세법 시행령 제19조(손비의 범위) 제11호에 따라 법인의 사용인인 변호사 등의 회비(월회비)를 대신 납부하고 법인의 비용으로 처리한 경우 이를 근로소득으로 보아 소득세를 원천징수 하도록 하고 있습니다.(국세청 서면인터넷방문상담2팀-70(2008.01.10.))

따라서 변호사 자격을 채용 기본 조건으로 공고한 ☆☆실장의 경우, 변호사 자격 유지를 위한 회비 납부의 의무는 본인에게 있으며, 회사가 월회비를 대신 납부하는 경우에는 소득세를 원천징수 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 변호사 회비 납부 현황을 살펴본 결과 [표 2]와 같이 ☆☆실장 전결의 내부 결재만을 근거로 2021년 연간 회비를 대납하였고 근로소득세 원천징수를 하지 않았으며, 최상철 ☆☆실장은 2021.10.31. 퇴사하여 결과적으로 2개월분의 회비를 과다 납부한 사실이 있습니다.

[표 2] 변호사 회비 납부 현황

대상자	납부처	납부회비	관련 문서
☆☆실장 최○○	서울지방법변호사회	414,000원('21.3월~12월) ※ 10개월분 선납하여 '21.1월~2월분 할인	☆☆실-53('21.1.11.)

또한, 공단 의료·복지서비스를 제공하기 위한 의사, 간호사, 약사 등 다양한 전문 직종의 자격 유지를 위한 회비는 회사의 지원 없이 전액 직원 본인이 자부담하고 있음에 따라 회사가 변호사 회비를 대신 납부하는 경우 다른 전문 직종과의 형평성 문제가 발생할 소지가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ■■■이사는

- 향후 회사에서 변호사 회비(월회비)를 대신 납부하는 등 유사사례가 재발하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)